

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4967/2541

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง  
อุบลราชธานี

โจทก์

ร้อยตำรวจเอกสุนัย หาเรือนพีชน์ โจทก์ร่วม

นางจิรวรรณ ไชยรักษ์ จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2), มาตรา 126

คดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวและยังไม่ถึงที่สุด เมื่อปรากฏตามคำร้องของโจทก์  
ร่วมว่า โจทก์ร่วมไม่พอใจดำเนินคดีอาญากับจำเลย โดยโจทก์และจำเลยไม่คัดค้าน  
แสดงว่าโจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้เสียหายประสงค์ที่จะถอนคำร้องทุกข์ แต่โจทก์ร่วมใช้  
ข้อความผิดไปเป็นถอนฟ้องเนื่องจากคดีนี้พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ส่วนผู้เสียหาย  
เป็นเพียงโจทก์ร่วม เช่นนี้ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตาม ป.วิ.อ.มาตรา  
39 (2)

---

คดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวและยังไม่ถึงที่สุด เมื่อปรากฏตามคำร้องของโจทก์  
ร่วมว่า โจทก์ร่วมไม่พอใจดำเนินคดีอาญากับจำเลย โดยโจทก์และจำเลยไม่คัดค้าน  
แสดงว่าโจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้เสียหายประสงค์ที่จะถอนคำร้องทุกข์ แต่โจทก์ร่วมใช้  
ข้อความผิดไปเป็นถอนฟ้องเนื่องจากคดีนี้พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ส่วนผู้เสียหาย

เป็นเพียงโจทก์ร่วม เช่นนี้ สิทธินาคดีอาญามาฟ้องยอมระงับไปตาม ป.วิ.อ.มาตรา 39 (2)

(สุนทร สิทธิเวชวิจิตร-อร่าม หุตาบวร-อำนาจ เต๋พันธ์)

ศาลแขวงอุบลราชธานี - นายสมจิตร ปอพิมาย

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายเกรียงชัย จีจตุรพิธ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ